



PUTUSAN

Nomor : 3828/Pid.Sus/2017/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARI IRWANTO BIN MISTARI**;
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 11 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangasaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ampel Kejeron Gg. II No. 6-B RT.006 RW.002 Kel. Apel Kec. Semampir Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan/ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan pada Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa ARI IRWANTO BIN MISTARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI IRWANTO BIN MISTARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm$ 0,4 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 3828/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan permohonan maaf serta mengaku dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan juga memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **ARI IRWANTO Bin MISTARI** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan Gapura Jl. Ampel Kejeron Gg.II Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya mendapat Informasi dari Masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 Wib ditindaklanjuti oleh saksi HENDRA ERMAWAN bersama dengan saksi RACHMAD HARIYADI dan saksi ANDIK SAPUTRA (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya) melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di depan Gapura Jl. Ampel Kejeron Gg.II Surabaya, ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm 0,4$ gram beserta pembungkusnya yang berada didalam saku baju sebelah kiri terdakwa, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm 0,4$ gram beserta pembungkusnya dengan cara membeli kepada seseorang tidak

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 3828/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal identitasnya yang berada di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm 0,4$ gram beserta pembungkusnya atau dengan berat **Netto 0,103 gram** milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 9408/NNF/2017 yang ditandatangani oleh Ir. ARIF ANDI SETIYAWAN (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), LULUK MULJANI (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan ANISWATI ROFIAH.A.M.d (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :
- No : 10209/2017/NNF berupa 1 (satu) poket kristal warna putih dengan berat **Netto 0,103 gram** adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut menghadirkan dipersidangan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat 0,4 gram;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan dalil – dalil dakwaannya juga menghadirkan beberapa orang saksi, hal mana saksi – saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

Saksi 1.RACHMAD HARIYADI, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya mendapat informasi dari Masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 Wib ditindaklanjuti oleh saksi HENDRA

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 3828/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMAWAN bersama dengan saksi RACHMAD HARIYADI dan saksi ANDIK SAPUTRA (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya) melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di depan Gapura Jl. Ampel Kejeron Gg.II Surabaya, ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat + 0,4 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam saku baju setelah kiri terdakwa, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm$ 0,4 gram beserta pembungkusnya dengan cara membeli kepada seseorang tidak dikenal identitasnya yang berada di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. ANDIK SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan ;

- Bahwa benar, saksi adalah Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya ;
- Bahwa Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya mendapat Informasi dari Masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 Wib ditindaklanjuti oleh saksi HENDRA ERMAWAN bersama dengan saksi RACHMAD HARIYADI dan saksi ANDIK SAPUTRA (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya) melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di depan Gapura Jl Ampel Kejeron Gg.II Surabaya, ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat + 0,4 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam saku baju sebelah kiri terdakwa, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat + 0,4 gram beserta pembungkusnya dengan cara membeli kepada seseorang tidak dikenal identitasnya yang

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 3828/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Anggota Reskrim Polsek- Sukomanunggal Surabaya mendapat Informasi dari Masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 Wib ditindaklanjuti oleh saksi HENDRA ERMAWAN bersama dengan saksi RACHMAD HARIYADI dan saksi ANDIK SAPUTRA (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya) melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di depan Gapura Jl. Ampel Kejeron Gg.II Surabaya, ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal wama putih (sabu) dengan berat + 0,4 gram beserta pembungkusnya yang berada di dalam saku baju sebelah kiri terdakwa, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bahan tanaman tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal wama putih (sabu) dengan berat +0,4 gram beserta pembungkusnya dengan cara membek kepada seseorang Sidak dikenal identitasnya yang berada di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, serta mendengar keterangan Terdakwa, maka, Majelis hakim telah menemukan fakta - fakta yang ada di persidangan yaitu;

- Bahwa Anggota Reskrim Polsek- Sukomanunggal Surabaya mendapat Informasi dari Masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 Wib ditindaklanjuti oleh saksi HENDRA ERMAWAN bersama dengan saksi RACHMAD HARIYADI dan saksi ANDIK SAPUTRA (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya) melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di depan Gapura Jl.

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 3828/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampel Kejeron Gg.II Surabaya, ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal wama putih (sabu) dengan berat + 0,4 gram besertapembungkusnya yang berada didaam saku baju sebelah kiri terdakwa, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hai memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika gotongan 1 (satu) bahan tanaman tersebut.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kedi berisi kristal wama putih (sabu) dengan berat +0,4 gram beserta pembungkusnya dengan cara membek kepada seseorang Sidak dikenal identitasnya yang berada di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa ARI IRWANTO BIN MISTARI yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukan. Berdasar uraian diatas menurut hemat kami unsur telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 3828/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum/ undang-* undang sesuai ketentuan Bab VI UU No. 35 Tahun 2009 mengenai peredaran Narkotika pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahan tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan narkotika gol. I (sabu-sabu) harus dan bertujuan seperti dimaksud dalam kegiatan tersebut diatas, sedangkan diluar hal tersebut adalah dilarang Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya mendapat Informasi dari Masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 Wib ditindaklanjuti oleh saksi HENDRA ERMAWAN bersama dengan saksi RACHMAD HARIYADI dan saksi ANDIK SAPUTRA (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya) melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di depan Gapura Jl. Ampel Kejeron Gg.II Surabaya, ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm 0,4$ gram beserta pembungkusnya yang berada didalam saku baju sebelah kiri terdakwa, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm 0,4$ gram beserta pembungkusnya dengan cara membeli kepada seseorang tidak dikenal identitasnya yang berada di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm 0,4$ gram beserta pembungkusnya atau dengan berat **Netto 0,103 gram** milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 9408/NNF/2017 yang



ditandatangani oleh Ir. ARIF ANDI SETIYAWAN (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), LULUK MULJANI (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan ANISWATI ROFIAH.A.M.d (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- No : 10209/2017/NNF berupa 1 (satu) poket kristal warna putih dengan berat berat berat **Netto 0,103 gram** adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya mendapat Informasi dari Masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 13.30 Wib ditindaklanjuti oleh saksi HENDRA ERMAWAN bersama dengan saksi RACHMAD HARIYADI dan saksi ANDIK SAPUTRA (masing-masing Anggota Reskrim Polsek Sukomanunggal Surabaya) melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu berada di depan Gapura Jl. Ampel Kejeron Gg.II Surabaya, ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm 0,4$ gram beserta pembungkusnya yang berada didalam saku baju sebelah kiri terdakwa, sedangkan terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm 0,4$ gram beserta pembungkusnya dengan cara membeli kepada seseorang tidak dikenal identitasnya yang berada di Jl. Kunti Surabaya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm 0,4$ gram beserta pembungkusnya atau dengan berat **Netto 0,103 gram** milik terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 9408/NNF/2017 yang ditandatangani oleh Ir. ARIF ANDI SETIYAWAN (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), LULUK MULJANI (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan ANISWATI ROFIAH.A.M.d (Pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :
- No : 10209/2017/NNF berupa 1 (satu) poket kristal warna putih dengan berat **Netto 0,103 gram** adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa perbuatanTerdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan perbuatan / tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, makaTerdakwa harus dijatuhi hukuman guna mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidanganTerdakwa ditahan, maka lamanyaTerdakwa ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARI IRWANTO BIN MISTARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI IRWANTO BIN MISTARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat $\pm 0,4$ gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **06 FEBRUARI 2018** oleh kami **SIFA'UROSIDIN, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ISJUAEDI, SH., MH.** dan **AGUS HAMZAH, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 3828/Pid.Sus/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dengan dibantu oleh **YANID INDRA HARJONO,SH., MH.** Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **RINY NT, SH.** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

ISJUAEDI, SH., MH

SIFA'UROSIDIN, SH., MH

T.T.D

AGUS HAMZAH, SH., MH

Panitera Pengganti

T.T.D

YANID INDRA HARJONO, SH., MH